



DIREITO DE FAMÍLIA

CASAMENTO, REGIME DE BENS, FILIAÇÃO, ALIMENTOS E GUARDA

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Arts. 1.511 a 1.783-A do CC • jurisprudência STF/STJ atual • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

📌 **Base empírica:** 129 questões objetivas FGV + 50 axiomas mapeados à banca; foco no eixo dominante (regime de bens = 1/4 das questões).

📊 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos e da jurisprudência STF/STJ (Temas 1236, 1053, 622; Súmula 377), com o storytelling da FGV.

🔑 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

🔴 ALERTA DE ATUALIZAÇÃO — o que a FGV cobra na jurisprudência

• **Maior de 70 anos** (Art. 1.641, II): o STF (Tema 1236) permite AFASTAR a separação obrigatória por **escritura pública**. • **Separação judicial** como instituto autônomo foi **superada** (Tema 1053 / EC 66). • **Súmula 377/STF** (aquestos na separação legal): o STJ exige **prova do esforço comum** (EREsp 1.623.858).

Símbolo	Função no documento
	Definições, institutos e dispositivos-âncora (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL

O Direito de Família contemporâneo é regido pela **constitucionalização** e pela **afetividade**: a família é plural (casamento, união estável, monoparental, homoafetiva, socioafetiva) e instrumento de **realização da dignidade**. A FGV cobra o tema em **sagas fáticas longas** (casais que envelhecem, traem, enriquecem de repente), amalgamando regras de **regime de bens**, filiação e alimentos. O eixo campeão é o **regime de bens**.

Regra de ouro da FGV — “a IDADE é o gatilho”

Quando o enunciado abre com “Astorfa, 71 anos” → **separação obrigatória** (1.641, II). “Dilermando, 17 anos” → falta de **vênia conjugal / autorização**. A idade é a armadilha central; leia-a como sinalizador do regime aplicável.

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Regimes de bens — o eixo dominante

Regime	Comunica	Não comunica / observação
Comunhão parcial (supletivo)	Aquestos onerosos na constância; frutos; loteria; FGTS do período	Anteriores; doação/herança individual; sub-rogados
Comunhão universal	Quase tudo (presente e futuro)	Herança com cláusula de incomunicabilidade; bens do art. 1.668
Separação convencional	Nada (patrimônios apartados)	Exige pacto antenupcial (escritura pública)
Separação LEGAL/obrigatória	Súmula 377 (aquestos), mas STJ exige esforço comum	Imposta: >70 anos, causa suspensiva, suprimimento judicial
Participação final nos aquestos	Na dissolução, apura-se o que cada um amealhou	Regime híbrido, raro na prática

ATENÇÃO — Súmula 377 e o esforço comum (pega muita gente)

Na **separação legal/obrigatória**, a Súmula 377/STF manda comunicar os **aquestos** (bens adquiridos onerosamente na constância). Mas o STJ **superou a presunção absoluta**: exige **prova do esforço comum** (financeiro OU imaterial) — EREsp 1.623.858/MG. A FGV troca “presume-se” por “deve provar”.

2.2 Comunhão parcial — o que entra e o que fica de fora (STJ)

COMUNICA (meia)	NÃO comunica
Frutos de bem particular (aluguéis) recebidos na constância	Bens anteriores à união
Prêmio de loteria / reality show na constância	Doações e heranças a um só cônjuge
FGTS e verbas trabalhistas do período da união (mesmo)	Sub-rogação de bem particular (rastreamento do dinheiro)

COMUNICA (meia)	NÃO comunica
sacadas depois)	
Previdência privada ABERTA (VGBl/PGBL) na fase de acumulação	Previdência FECHADA; FGTS/verbas de período anterior
 Mnemônico da comunhão parcial — “esforço na CONSTÂNCIA comunica; ORIGEM anterior/gratuita não” Entra o que resulta do esforço/sorte na constância (aquestos, loteria, FGTS do período). Fica de fora o de origem anterior ou gratuita (herança, doação, sub-rogação). Loteria comunica; herança não.	

2.3 Outorga conjugal (vênia) — art. 1.647

EXIGE outorga (salvo separação absoluta)	Consequência da falta
Alienar/gravar bem imóvel	Ato ANULÁVEL (1.649); prazo de 2 anos do fim da sociedade conjugal
Prestar FIANÇA ou aval	Fiança sem outorga: INEFICÁCIA TOTAL (Súmula 332/STJ)
Fazer doação não remuneratória de bens comuns	Legitimidade: cônjuge preterido ou seus herdeiros
Pleitear direitos sobre imóveis	Aval: título subsiste, mas inoponível à meação do cônjuge omitido

3 DISSECANDO — CASAMENTO, FILIAÇÃO, ALIMENTOS E GUARDA

3.1 Casamento — impedimentos, causas suspensivas e invalidade

Idade núbil e impedimentos (grifos = onde a FGV troca)

Art. 1.517/1.520. A idade núbil é de **16 anos**; **não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não a atingiu** (Lei 13.811/19 extirpou a exceção da gravidez).

- **Afinidade em linha reta** (sogro/genro; padrasto/enteado) **NÃO se extingue** (impedimento perpétuo — 1.595, §2º).
- **Cunhado** (afim colateral) extingue-se com o divórcio → pode casar.

CC, arts. 1.517, 1.520 e 1.595, §2º.

ATENÇÃO — invalidade: nulo x anulável x inexistente

- **NULO** (1.548): impedimento (bigamia, parentesco); ação imprescritível, *ex tunc*.
- **ANULÁVEL** (1.550): menoridade, vício de vontade, incompetência da autoridade — prazos decadenciais (coação 4 anos; erro essencial 3 anos; incompetência 2 anos; menor 180 dias).
- **Casamento putativo** (1.561): boa-fé preserva efeitos ao inocente; a **prole é sempre protegida**, ainda que ambos de má-fé.

3.2 Filiação, multiparentalidade e negatória

Teses de alta incidência

- **Reconhecimento de filho** é **irrevogável**, incondicional e admite forma testamentária (1.609/1.610).
- **Multiparentalidade** (STF, Tema 622): socioafetiva e biológica **coexistem**, com efeitos patrimoniais e sucessórios plenos; não há hierarquia entre elas.
- **Negatória de paternidade** (1.601): imprescritível, mas o STJ exige **ausência de vínculo genético + erro/coação no registro + inexistência de socioafetividade** consolidada.

3.3 Guarda e poder familiar

Guarda compartilhada como regra

- **Compartilhada** é a **regra cogente** (1.584, §2º), imposta **mesmo havendo litígio**; só se afasta por inaptidão/risco ou renúncia expressa de um genitor.
- **Compartilhada ≠ alternada**: não há fatiamento aritmético do tempo; o convívio é equilibrado. Admite-se compartilhada mesmo em **cidades/países distintos** (STJ).
- **Suspensão do poder familiar**: condenação por crime com pena > 2 anos (1.637, p.ú.); **destituição** por abandono, castigos imoderados, crime doloso sexual/violência (1.638).

3.4 Alimentos

Características e pontos-chave

- Binômio **necessidade x possibilidade** (1.694, §1º) — a doutrina fala em trinômio (+ proporcionalidade). Irrenunciáveis, mas o **crédito vencido** pode ser renunciado; entre **ex-cônjuges**, a renúncia é válida (Súmula 336 mitigada).
- **Avoengos** (avós): responsabilidade **subsidiária e complementar**, não solidária (Súmula 596/STJ).

- **Prisão civil**: rito do art. 528 CPC, débito das **3 últimas parcelas** + vincendas (Súmula 309/STJ); regime fechado; 1 a 3 meses.
- Alimentos **gravídicos** (Lei 11.804/08) e **transitórios** (prazo certo para reinserção). Não admitem **repetição** (irrepetibilidade), salvo dolo.

3.5 União estável, bem de família e tutela/curatela



Pontos que a FGV cobra

- **União estável**: convivência pública, contínua e duradoura com **objetivo de constituir família** (1.723); regime supletivo = comunhão parcial; contrato de convivência por escrito. União **simultânea/putativa**: STF nega efeitos previdenciários à concomitante de má-fé (Tema 529).
- **Bem de família legal** (Lei 8.009/90): impenhorável; protege até o **único imóvel**, inclusive do devedor solteiro (Súmula 364). Exceção: fiança locatícia (Súmula 549 / Tema 1127 STF confirmou).
- **Curatela** (EPD): medida **extraordinária** e restrita a atos patrimoniais; **Tomada de Decisão Apoiada** (1.783-A) é a via preferencial para a pessoa com deficiência.

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** (casal que envelhece, loteria, fiança do enteado, prole póstuma).
Extraído de 129 objetivas FGV.

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Astorfa, 71 anos, casa e compra imóveis com a esposa	“Comunhão parcial / meação automática”	Separação obrigatória (1.641, II); aquestos só com esforço comum (S. 377 + STJ)
Idoso >70 quer comunhão parcial por escritura	“Impossível, regime é cogente”	Pode afastar a separação obrigatória (Tema 1236/STF)
Cônjuge ganha na loteria durante o casamento	“Bem particular, é sorte individual”	Comunica na comunhão parcial (1.660, II)
Herança recebida por um cônjuge na constância	“Entra na meação”	NÃO comunica (bem particular, 1.659, I)
Marido presta fiança sem anuência da esposa	“Fiança válida, obriga a meação”	Ineficácia total da fiança (Súmula 332/STJ)
Casal com pacto antenupcial que não se casou; depois vive junto	“Pacto é ineficaz, some”	Rege a união estável como contrato de convivência (STJ)
Pai socioafetivo registrou; filho busca o pai biológico	“Prevalece um só vínculo”	Multiparentalidade — ambos coexistem (Tema 622/STF)
Avô é acionado para pagar alimentos com o pai vivo e capaz	“Responsabilidade solidária”	Avoenga é subsidiária e complementar (Súmula 596/STJ)
Devedor de alimentos deve 5 parcelas atrasadas antigas	“Cabe prisão por tudo”	Prisão só pelas 3 últimas + vincendas (Súmula 309)
Casal em litígio intenso; juiz quer guarda unilateral	“Litígio afasta a compartilhada”	Compartilhada é regra mesmo no litígio (1.584, §2º)
Único imóvel do devedor solteiro é penhorado	“Penhorável, não é entidade familiar”	Impenhorável (bem de família — Súmula 364)

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STF/STJ) E TESES



5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
Súmula 377/STF	Na separação legal, comunicam-se os aquestos — mas o STJ exige prova do esforço comum (EREsp 1.623.858).
Súmula 332/STJ	A fiança prestada sem outorga conjugal é ineficaz em sua totalidade.
Súmula 364/STJ	O bem de família alcança o imóvel do devedor solteiro, separado ou viúvo.
Súmula 596/STJ	A responsabilidade alimentar dos avós é subsidiária e complementar (não solidária).
Súmula 309/STJ	A prisão civil por alimentos abrange as 3 prestações anteriores + as vincendas.
Tema 1236/STF	O maior de 70 anos pode afastar a separação obrigatória por escritura pública (manifestação de vontade).
Tema 1053/STF (EC 66)	A separação judicial deixou de ser requisito/instituto autônomo; o divórcio é direto.
Tema 622/STF	Multiparentalidade: paternidade socioafetiva e biológica coexistem, com efeitos plenos.

Fonte	Tese
Tema 529/STF	Unões estáveis simultâneas: não se reconhecem efeitos previdenciários à concomitante de má-fé.
Tema 1127/STF	É constitucional a penhora do bem de família do fiador em locação (também na comercial).
 Mnemônico da separação obrigatória (1.641) — “70, Suspensiva, Suprimento” Impõe-se a separação legal a: maior de 70 anos (hoje afastável — Tema 1236); quem casa com causa suspensiva ; e quem depende de suprimento judicial para casar. Aquestos: Súmula 377 + esforço comum.	

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA

O acervo é objetivo; a lógica de **sentença de família** premiada pela FGV é extraível dos axiomas e do banco. Pontua:

#	O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)
1	Identificar a entidade familiar e o REGIME de bens (com atenção à idade: 1.641, II e Tema 1236).
2	Qualificar cada bem: aquesto x particular; aplicar a comunhão parcial (frutos, loteria, FGTS) e o rastreamento do sub-rogado.
3	Na separação legal: aplicar a Súmula 377 COM a exigência de prova do esforço comum (STJ).
4	Na filiação: multiparentalidade (Tema 622), irrevogabilidade do reconhecimento e os filtros da negatória (1.601 + STJ).
5	Na guarda: compartilhada como regra (1.584, §2º), mesmo no litígio; distinguir de alternada.
6	Nos alimentos: binômio/trinômio, subsidiariedade avoenga (S. 596), prisão pelas 3 últimas (S. 309), irrepetibilidade.
7	Enfrentar a outorga conjugal (1.647) e as consequências (anulabilidade x ineficácia da fiança — S. 332).
8	Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).
● Erros que custam pontos na discursiva • Aplicar meação automática na separação legal (sem esforço comum). • Tratar a separação judicial como ainda exigível. • Dizer que o litígio afasta a guarda compartilhada. • Impor prisão por todo o passivo alimentar.	

7 QUADRO-RESUMO FINAL — PRAZOS E NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Idade núbil	16 anos (sem exceção — Lei 13.811/19)
Separação obrigatória por idade	maior de 70 anos (afastável — Tema 1236)
Anulação — coação / erro essencial / incompetência / menor	4 anos / 3 anos / 2 anos / 180 dias
Procuração para casar	validade de 90 dias
Casamento nupcial	6 testemunhas; comparecer em 10 dias
Outorga conjugal ausente — anulação	2 anos do fim da sociedade conjugal
Impugnar reconhecimento (filho impúbere)	4 anos após a maioridade/emancipação
Prisão civil por alimentos	3 últimas parcelas + vincendas (S. 309)
Suspensão do poder familiar por condenação	pena superior a 2 anos
Turbatio sanguinis (causa suspensiva)	10 meses da viuvez/dissolução



Acróstico das anulações do casamento — “4-3-2-meio”

4 anos coação • **3** anos erro essencial • **2** anos incompetência da autoridade • **180 dias** menoridade (da maioridade). Nulidade (impedimento) = imprescritível.

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — CASAMENTO

Idade núbil 16 (sem exceção). Impedimentos (nulidade, imprescritível) x causas suspensivas (separação legal). Anulabilidade com prazos. Putativo protege a boa-fé e a prole.



PILAR 2 — REGIME DE BENS

Parcial (supletivo): aquestos, frutos, loteria, FGTS do período. Universal. Separação (convencional x legal). Súmula 377 + esforço comum. Tema 1236 (>70).



PILAR 3 — OUTORGA E PACTO

Vênia (1.647): imóvel, fiança, aval, doação — salvo separação absoluta. Falta: anulável (2 anos) / fiança ineficaz (S. 332). Pacto por escritura; mudança de regime judicial.



PILAR 4 — FILIAÇÃO E GUARDA

Isonomia; reconhecimento irrevogável. Multiparentalidade (Tema 622). Negatória (1.601 + filtros STJ). Guarda compartilhada é regra (mesmo no litígio); ≠ alternada.



PILAR 5 — ALIMENTOS

Binômio/trinômio; irrenunciáveis (crédito vencido, sim). Avós subsidiários (S. 596). Prisão 3 últimas + vincendas (S. 309). Gravídicos e transitórios; irrepetibilidade.



PILAR 6 — UNIÃO ESTÁVEL, BEM DE FAMÍLIA, CURATELA

União estável (parcial supletivo; contrato de convivência; simultânea Tema 529). Bem de família (S. 364; fiador Tema 1127). Curatela extraordinária; TDA (1.783-A).

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA)

● **Constitucionalização e afetividade (dignidade e pluralidade familiar)**

A família é **instrumento de realização da pessoa** (CF 1º, III; 226): daí a pluralidade de arranjos, a **multiparentalidade** e a superação de regras patrimonialistas. O Tema 1236 (idoso) e o Tema 622 (socioafetividade) traduzem a **autonomia e a afetividade** como valores constitucionais. *CF, art. 1º, III; art. 226, §§; art. 227.*

⚠ **Autonomia da vontade x proteção — a separação obrigatória do idoso**

O art. 1.641, II, presume a **vulnerabilidade** do idoso (proteção patrimonial), mas o STF (Tema 1236) leu a norma como **aviltamento à dignidade da velhice**: prevalece a **autonomia** para escolher o regime por escritura. Tensão entre paternalismo e liberdade.

📊 **Interdisciplinaridade — Sucessões, Previdência e Registros**

- **Sucessões**: regime de bens define meação x herança; multiparentalidade gera dupla linha sucessória.
- **Previdência**: VGBL/PGBL na partilha; pensão em uniões simultâneas (Tema 529).
- **Registros**: averbação do pacto para eficácia contra terceiros; multiparentalidade administrativa em cartório.

📊 **Processo civil aplicado à família**

Suprimento judicial de outorga; ação anulatória e legitimidade/prazos; alimentos (rito do art. 528 CPC); e a natureza **dúplice** de certas ações. A FGV cruza a regra material com o rito — domine ambos.

Boa revisão e boa prova! ⚖️

Baseado nos arts. 1.511 a 1.783-A do CC e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ.